

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2584/2543

บริษัท ยูกาอีไมโบกุ จำกัด

โจทก์

บริษัท ยูกาอีไมโบกุ จำกัด

ผู้ร้อง

เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์

ผู้คัดค้าน

ผู้คัดค้านร่วม

ผู้คัดค้าน

บริษัท ศรียนต์พัฒนา (1978) จำกัด

ผู้คัดค้าน

บริษัท สยามวณิชเทรดดิ้ง จำกัด กับ

พวก

จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 94

พ.ร.บ.ล้มละลาย พ.ศ.2483 มาตรา 114

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 94(ข) บัญญัติห้ามเฉพาะการขอสืบพยานบุคคลประกอบข้ออ้างว่ายังมีข้อความเพิ่มเติมหรือแก้ไขข้อความในเอกสาร เมื่อมีกฎหมายบังคับให้ต้องมีพยานเอกสารมาแสดงเท่านั้น การที่ผู้คัดค้านร่วมนำสืบกรรมการของผู้คัดค้านร่วมเป็นพยานประกอบสำเนาเช็คทั้งสี่ฉบับว่า ผู้คัดค้านร่วมชำระราคาที่ดินพิพาทที่ซื้อขายให้แก่จำเลยที่ 2 ต่างไปจากราคาที่ระบุไว้ในหนังสือสัญญาซื้อขายที่ดิน เป็นการนำสืบถึงข้อความจริงว่าผู้คัดค้านร่วมซื้อทรัพย์สินพิพาทจากจำเลยที่ 2 มาในราคาเท่าใด มิใช่เป็นการนำสืบเพื่อให้บังคับตามสัญญาซื้อขายจึงไม่ต้องด้วยหลักกฎหมายปิดปากและไม่ต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 94(ข)

การซื้อขายทรัพย์สินพิพาทระหว่างจำเลยที่ 2 และผู้คัดค้านร่วมได้ทำเป็นหนังสือ และจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 456 ดังนี้ การซื้อขายทรัพย์สินพิพาทโดยไม่ระบุนราคาซื้อขายอันแท้จริงลงในหนังสือ สัญญาซื้อขายที่ดินไม่ตกเป็นโมฆะ การที่ผู้คัดค้านร่วมกับจำเลยที่ 2 ระบุนราคาซื้อขายทรัพย์สินพิพาทต่ำกว่าราคาซื้อขายที่แท้จริงลงในหนังสือสัญญาซื้อขายที่ดิน แม้จะเป็นการหลีกเลียงค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม แต่ไม่เป็นข้อเท็จจริงที่แสดงว่าการโอนทรัพย์สินพิพาทได้กระทำโดยไม่สุจริตตามพระราชบัญญัติล้มละลายฯ มาตรา 114(เดิม)

คดีสืบเนื่องมาจากโจทก์ฟ้องขอให้จำเลยทั้งสองล้มละลาย ศาลชั้นต้นมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์สินของจำเลยทั้งสองเด็ดขาดและพิพากษาให้ล้มละลาย ต่อมาผู้ร้องยื่นคำร้องขอให้ผู้คัดค้านดำเนินการขอเพิกถอนการโอนที่ดินพร้อมตึกสามชั้น อันเป็นทรัพย์สินพิพาทระหว่างจำเลยที่ 2 กับบริษัทศรียนต์พัฒนา(1978) จำกัด ผู้รับโอนซึ่งได้กระทำการโอนกันในช่วงระยะเวลา 3 ปี ก่อนมีการขอให้จำเลยที่ 2 ล้มละลายผู้คัดค้านสอบสวนแล้วมีคำสั่งไม่ดำเนินการขอเพิกถอนการโอนทรัพย์สินพิพาท

ผู้ร้องยื่นคำร้องว่า ผู้ร้องไม่เห็นด้วยกับคำสั่งของผู้คัดค้านที่ไม่เพิกถอนการโอนทรัพย์สินพิพาทระหว่างจำเลยที่ 2 กับบริษัทศรียนต์พัฒนา(1978) จำกัด เพราะจำเลยที่ 2 จดทะเบียนโอนขายทรัพย์สินพิพาทให้แก่บริษัทศรียนต์พัฒนา(1978) จำกัด ในราคา 1,300,000 บาท ซึ่งเป็นราคาที่ต่ำกว่าความเป็นจริงอย่างมาก ถือไม่ได้ว่าบริษัทศรียนต์พัฒนา (1978) จำกัด รับโอนโดยสุจริต ส่วนที่ผู้คัดค้านสอบสวนได้ความว่า จำเลยที่ 2 กับบริษัทศรียนต์พัฒนา (1978) จำกัด ซื้อขายทรัพย์สินพิพาทในราคา

2,000,000 บาท เป็นการพียงพยานบุคคลเพื่อเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อความในเอกสาร ต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 94 และที่บริษัทศรียนต์พัฒนา (1978) จำกัด กล่าวอ้างว่าซื้อขายทรัพย์สินพิพาทในราคา 2,000,000 บาท ก็มิได้ทำเป็นหนังสือและจดทะเบียน จึงตกเป็นโมฆะ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 456 การที่ผู้คัดค้านฟังข้อเท็จจริงว่าทรัพย์สินพิพาทซื้อขายกันในราคา 2,000,000 บาท นอกเหนือไปจากหนังสือสัญญาขายที่ดินจึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย ผู้คัดค้านต้องฟังตามราคาซื้อขายที่ได้จดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นการซื้อขายกันในราคาที่ต่ำกว่าความเป็นจริงและเป็นการโอนกันโดยไม่สุจริต ขอให้กลับคำสั่งผู้คัดค้านโดยให้ผู้คัดค้านดำเนินการขอเพิกถอนการโอนทรัพย์สินพิพาทระหว่างจำเลยที่ 2 กับบริษัทศรียนต์พัฒนา (1978) จำกัด

ผู้คัดค้านยื่นคำคัดค้านว่า การพียงพยานบุคคล พยานเอกสารและหลักฐาน ต่าง ๆ ประกอบกันเพื่อทราบราคาซื้อขายทรัพย์สินพิพาทที่แท้จริงว่าเป็นราคาเท่าใดไม่ใช่เป็นการพียงพยานบุคคลเพื่อเปลี่ยนแปลงแก้ไขเอกสาร การโอนทรัพย์สินพิพาทจึงมีค่าตอบแทนที่เหมาะสมแล้ว ไม่ทำให้เจ้าหนี้คดีนี้เสียหาย นอกจากนี้ไม่ปรากฏพฤติการณ์ใด ๆ แสดงให้เห็นว่าการโอนมีพิรุณหรือสมยอมกัน ทั้งไม่ปรากฏข้อเท็จจริงแสดงให้เห็นว่าบริษัทศรียนต์พัฒนา (1978) จำกัด ได้รู้เท่าถึงข้อความจริงว่าการรับโอนทรัพย์สินพิพาททำให้เจ้าหนี้เสียเปรียบ เมื่อข้อเท็จจริงตามทางสอบสวนได้ความว่า การโอนทรัพย์สินพิพาทได้กระทำโดยสุจริตและเสียค่าตอบแทนเหมาะสมกับราคาทรัพย์สินพิพาทแล้ว จึงไม่มีเหตุเพิกถอนการโอน ขอให้ยกคำร้อง

ระหว่างพิจารณา บริษัทศรียนต์พัฒนา (1978) จำกัด ผู้รับโอน ยื่นคำร้องขอเข้าเป็นผู้คัดค้านร่วม ศาลชั้นต้นอนุญาต

ผู้คัดค้านร่วมยื่นคำคัดค้านว่า การที่ผู้คัดค้านฟังข้อเท็จจริงว่าการโอนทรัพย์สินพิพาทมีค่าตอบแทน 2,000,000 บาท แตกต่างไปจากที่ระบุไว้ในหนังสือสัญญาขายที่ดินนั้น ไม่มีบทกฎหมายใดห้ามมิให้รับฟัง และไม่มีบทบัญญัติใดบังคับว่าในการจดทะเบียนต่อเจ้าพนักงานหากแจ้งราคาซื้อขายไม่ตรงกับความเป็นจริงแล้วหนังสือสัญญาขายที่ดินตกเป็นโมฆะ และราคาซื้อขายทรัพย์สินพิพาทที่แท้จริงก็สูงกว่าราคาประเมินของสำนักงานวางทรัพย์สินกลาง กรมบังคับคดี จึงเป็นราคาที่เหมาะสมแล้วทั้งการโอนก็ได้กระทำโดยสุจริต ขอให้ยกคำร้อง

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้วมีคำสั่งให้ยกคำร้อง

ผู้ร้องอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

ผู้ร้องฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีล้มละลายวินิจฉัยว่า "ที่ผู้ร้องฎีกาว่า หนังสือสัญญาขายที่ดินตามสำเนาหนังสือสัญญาขายที่ดินเอกสารหมายเลข ร.1 ระบุว่าจำเลยที่ 2 ขายทรัพย์สินพิพาทให้แก่ผู้คัดค้านร่วมในราคา 1,300,000 บาท จึงต้องฟังราคาซื้อขายทรัพย์สินพิพาทตามที่ระบุไว้ในหนังสือสัญญาขายที่ดินที่จดทะเบียนไว้เท่านั้น เพราะหนังสือสัญญาขายที่ดินที่จดทะเบียนดังกล่าวมีผลผูกพันคู่สัญญาตามหลักกฎหมายปิดปาก การที่ผู้คัดค้านร่วมนำสืบว่าซื้อทรัพย์สินพิพาทมาในราคา 2,000,000 บาท โดยราคดังกล่าวไม่ได้ทำเป็นหนังสือจึงเป็นโมฆะและรับฟังไม่ได้ ทั้งเป็นการนำสืบพยานบุคคลเพื่อแก้ไขหนังสือสัญญาขายที่ดินดังกล่าว ต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 84(ข) นั้น เห็นว่า ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 94(ข) บัญญัติห้ามเฉพาะการขอสืบพยานบุคคลประกอบข้ออ้างว่ายังมีข้อความเพิ่ม

เดิมหรือแก้ไขข้อความในเอกสาร เมื่อมีกฎหมายบังคับให้ต้องมีพยานเอกสารมาแสดงเท่านั้น แต่การที่ผู้คัดค้านร่วมนำสืบนายมนตรี อัสวาจารย์ และนางพรพิไล วงศ์กิตติโชติ กรรมการของผู้คัดค้านร่วมเป็นพยานประกอบสำเนาเช็คธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สำนักปลัดพลาไชย สำเนาเช็คเชียร์เช็คธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สำนักปลัดพลาไชย สำเนาบัญชีกระแสรายวันธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สำนักปลัดพลาไชยและสำเนาบัญชีกระแสรายวันธนาคารศรีนคร จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ เอกสารหมาย ค.6, ค.7 และ ค.13 ว่าผู้คัดค้านร่วมชำระราคาทรัพย์สินพิพาทที่ซื้อขายให้แก่จำเลยที่ 2 เป็นจำนวนเงิน 2,000,000 บาท เป็นการนำสืบถึงข้อความจริงว่าผู้คัดค้านร่วมซื้อทรัพย์สินพิพาทจากจำเลยที่ 2 มาในราคาเท่าใด มิใช่เป็นการนำสืบเพื่อให้บังคับตามสัญญาซื้อขายจึงไม่ต้องด้วยหลักกฎหมายปิดปาก และไม่ต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 94(ข) แม้ทรัพย์สินพิพาทจะเป็นอสังหาริมทรัพย์ แต่การซื้อขายทรัพย์สินพิพาทระหว่างจำเลยที่ 2 และผู้คัดค้านร่วมได้ทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 456 ดังนี้ การซื้อขายทรัพย์สินพิพาทโดยไม่ระบุนราคาซื้อขายอันแท้จริงลงในหนังสือสัญญาขายที่ดินที่จดทะเบียนต่อเจ้าพนักงานที่ดินจึงไม่ตกเป็นโมฆะ และการที่ผู้คัดค้านร่วมกับจำเลยที่ 2 ระบุนราคาซื้อขายทรัพย์สินพิพาทต่ำกว่าราคาซื้อขายที่แท้จริงลงในหนังสือสัญญาขายที่ดินนั้น แม้จะเป็นการหลีกเลียงภาษีและค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมก็ตาม แต่ไม่เป็นข้อเท็จจริงที่แสดงว่าการโอนทรัพย์สินพิพาทระหว่างจำเลยที่ 2 ผู้โอน และผู้คัดค้านร่วมผู้รับโอนได้กระทำโดยไม่สุจริตตามที่พระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483 มาตรา 114(เดิม) มุ่งหมายบัญญัติไว้ เมื่อผู้ร้องไม่ได้นำสืบให้เห็นว่าผู้คัดค้านร่วมรับโอนทรัพย์สินพิพาทไม่สุจริตอย่างไร ทั้งมิได้นำสืบได้แย้งราคาซื้อขายทรัพย์สินพิพาทตามที่คุณคัดค้านได้ความจากทางสอบสวนว่าไม่ถูกต้องแต่ผู้คัดค้านและผู้คัดค้านร่วมนำสืบนายมนตรีและนางพรพิไลเป็นพยานยืนยันว่าผู้คัดค้านร่วมซื้อทรัพย์สินพิพาทมาในราคา

2,000,000 บาท โดยนายมนตรีสั่งจ่ายเช็คธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สำนัก
พลับพลาไชย จำนวนเงิน 200,000 บาท ตามสำเนาเช็คเอกสารหมายเลข 6 เป็นค่าวาง
มัดจำ นอกจากนี้ผู้คัดค้านร่วมโดยนายมนตรี ยังสั่งจ่ายเช็คธนาคารกรุงเทพ จำกัด
(มหาชน) สำนักพลับพลาไชย จำนวนเงิน 1,487,607 บาท ให้นางพรพิไลชื่อ
แคชเชียร์เช็คสั่งจ่ายธนาคารศรีนคร จำกัด (มหาชน) ให้จำเลยที่ 2 เพื่อชำระหนี้และ
ไถ่ถอนจำนองทรัพย์สินพิพาทจากธนาคารศรีนคร จำกัด (มหาชน) ตามสำเนาเช็คและ
สำเนาแคชเชียร์เช็คเอกสารหมายเลข 7 ซึ่งเช็คค่าวางมัดจำเช็คที่สั่งจ่ายเพื่อชื่อ
แคชเชียร์เช็ค และแคชเชียร์เช็คได้มีการเรียกเก็บเงินไปแล้ว ตามสำเนาบัญชีกระแส
รายวันธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สำนักพลับพลาไชย และสำเนาบัญชีกระแส
รายวันธนาคารศรีนคร จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ เอกสารหมายเลข 7 และ ค.13
สำหรับราคาทรัพย์สินพิพาทส่วนที่เหลือชำระเป็นเงินสด 312,393 บาท พยานหลักฐาน
ของผู้คัดค้านและผู้คัดค้านร่วมจึงฟังได้ว่า การโอนทรัพย์สินพิพาทมีค่า
ตอบแทน 2,000,000 บาท เมื่อราคาประเมินทรัพย์สินพิพาท ในปี 2531 อันเป็นระยะ
เวลาที่จำเลยที่ 2 โอนทรัพย์สินพิพาทให้แก่ผู้คัดค้านร่วมมีราคา 1,678,788 บาท ตามที่
สำนักงานวางทรัพย์สินกลาง กรมบังคับคดีประเมินราคาไว้ ดังนั้น ราคาซื้อขายทรัพย์สิน
พิพาทจึงสูงกว่าราคาประเมิน ถือได้ว่าเป็นราคาซื้อขายที่เหมาะสม ในขณะที่ผู้
คัดค้านร่วมรับโอนทรัพย์สินพิพาทแล้ว จึงเห็นว่า พยานหลักฐานที่ผู้คัดค้านและผู้
คัดค้านร่วมนำเสนอสามารถแสดงให้เห็นว่าการโอนทรัพย์สินพิพาทได้กระทำ
โดยสุจริต ที่ผู้คัดค้านมีคำสั่งยกคำร้องของผู้ร้องที่ให้ดำเนินการขอเพิกถอนการโอน
ทรัพย์สินพิพาท และที่ศาลล่างทั้งสองให้ยกคำร้องของผู้ร้องนั้น ศาลฎีกาเห็นพ้องด้วย
ฎีกาของผู้ร้องฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน

(อภิศักดิ์ พรทวีราภา-จำลอง สุขศิริ-พิชัย เตโชพิทยากุล)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ